مفهوم التوقف عن الدفع على معنى قانون الإجراءات الجماعية عدد 36 لسنة 2016: التوقف عن الدفع أحد معايير الإختلاف بين مرحلة التسوية القضائية و مرحلة التفليس (أيمن بلدي)

" **تعد إجراءات جماعية... إجراءات انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات إقتصادية و التفليس** "[1] . يعتبر هذا التعريف من الإضافات الجديدة التي أتى بها قانون 2016 حيث كانت مادة الإجراءات الجماعية مشتتة التنظيم بين قانون 1995 الذي كان ينظم مادة الانقاذ و المجلة التجارية بفصولها القديمة التي كانت تنظم مادة التفليس.

و تعد دراسة مسألة التوقف عن الدفع في مادة الاجراءات الجماعية لها من الاهمية ما يجعل التطرق اليها ضروريا، لأنه في تحديد مفهومها والوقوف على محتواها والاثار التي تنجر عليها فائدة كبيرة في فهم مرحلة التسوية القضائية و مرحلة التفليس.

لكن قبل الخوض فيها لا بد من التعريف بإطارها القانوني.

بادئ ذي بدء، يعرّف التفليس بكونه " **نظام للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي يتوقف عن وفاء ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها متى كان هذا التوقف يكشف انهيار ائتمانه، ويقصد به تصفية هذه الأموال جميعها وبيعها و توزيع ثمنها وفاء لديونه، وفقا لإجراءات تستهدف المساواة بين الدائنين** "[2].

هذا التعريف يعد الأمثل في تعريف التفليس إلا أنّه لا يراعي خصوصية نظام التفليس في القانون التونسي الذّي يشترط لصدور الحكم بالتفليس أن تتوقف المؤسسة المدينة عن الدفع لكن أيضا أن تتجاوز هذا التوقف إلى أن يصبح وضعيها ميؤوسا منه، فالمؤسسة المدينة أو التاجر المدين لا يقع تفليسها (ه) إلا إذا كان توقفها أو توقفه عن الدفع قد ترتب عليه وصولها (ه) إلى وضع ميؤوس منه.

---

[1] الفصل 413 جديد م.ت.

[2] **جمال الدين عوض**، الافلاس، منشورات دار النهظة العربية، بيروت، 1983، ص 3 رقم 1.

أما الإنقاذ فقد أراد المشرع من خلاله " **ضبط وإعداد خطّة إقتصادية و إجتماعية تؤدّي إلى تحقيق أفضل لمصالح المؤسسة، و تجديد حلقة فعّالة و جيّدة من النمو الإقتصادي و تحفظ مواطن الشغل من التلاشي** "[1].

من الواضح أنّ الاختلاف القائم بين مرحلة الإنقاذ و مرحلة التفليس هو نتيجة الاختلاف القائم بين مفهوم التوقف عن الدفع في كل منهما. لذلك سيقع البحث في مفهوم التوقف عن الدفع في مرحلة التسوية القضائية أولا، ثم في مفهوم التوقف عن الدفع في مرحلة التفليس ثانيا. مع الاخذ بعين الاعتبار أنّ مفهوم التوقف عن الدفع ظهر أولا في مرحلة التفليس.

I- مفهوم التوقف عن الدفع في مرحلة التسوية القضائية:

للإلمام بمفهوم التوقف عن الدفع في هذه المرحلة لا بد من التطرق الى محتوى هذا المفهوم ثم الى الاثار التي تنجر عن التوقف عن الدفع.

1- محتوى مفهوم التوقف عن الدفع في مرحلة التسوية القضائية:

لئن كان التوقف عن الدفع شرطا هاما لافتتاح اجراءات التسوية القضائية إلا أنّه لم يقع تعريفه عند سن قانون الانقاذ سنة 1995. و تواصل الغموض في تعريف مفهوم التوقف عن الدفع عند تعديل القانون سنة 1999. حيث تواصل التنصيص على أنه " **يمكن أن تنتفع بالتسوية القضائية المؤسسة التي تتوقف عن دفع ديونها** " دون التعريف بهذا المفهوم. و هو ما جعل فقه القضاء محكمة التفليس يأخذ على عاتقه مهمة تعريفه.

فقد صدر حكم ابتدائي في مادة التفليس اعتبر أنّ التوقف عن الدفع هو : " **اضطراب نشاط التاجر و وصول نشاطه الى حالة ميؤوس منها** "[2] . وهو نفس التعريف الذي وقع اعتماده و تطبيقه من طرف فقه قضاء محكمة الإنقاذ عند سن القانون سنة 1995.

---

[1] **المنصف الكشو**، قانون إنقاذ المؤسسات – دراسة نظرية وتطبيقية، مطبعة سوجيك، صفاقس، 2015 (انظر توطئة الكتاب).

[2] حكم تجاري ابتدائي عدد 182 مؤرخ في 10 جوان 1968 م.ق.ت. عدد 6 و 7 لسنة 1969 ص 10.

وهو ما لا يستقيم و ما أدّى بمحكمة الانقاذ إلى تفسيره قبل يوم واحد من تنقيح قانون الانقاذ سنة 1999.

اذ جاء في قرار تعقيبي أنّ " مقصد المشرع من عبارة التّوقّف عن الدّفع الواردة بالفصل 18 المذكور هو **عجزها عن مجابهة ديونها الثّابتة والحالة بما يتوفّر لديها من امكانيات.** وهو ما اقّره المشرع الفرنسي في القانون المؤرخ في 25 جانفي 1985 والمنقح بقانون 10 جوان 1994 على انّ **توقّف المؤسسة عن الدّفع يكون في خصوص الدّيون الحالّة والغير المتنازع في وجودها و مقدارها**"[1].

ثم تدّخل المشرع بمقتضى قانون 2003 المنقح لقانون 1995 و وضع تعريفا لمفهوم التوقف عن الدفع في الفصل 18 و ذلك بإضافة فقرة ثانية هو التعريف الموجود بالفقرة الثانية من الفصل 434 جديد من قانون 2016.

حيث تنص الفقرة (2) من الفصل 434 جديد م.ت أنّه " **و تعد متوقفة عن الدفع على معنى هذا العنوان (أي التسوية القضائية) كل مؤسسة تكون غير قادرة على مجابهة الديون التي حل أجلها بما هو موجود لديها من سيولة و من موجودات قابلة للصرف على المدى القصير**".

2- آثار التوقف عن الدفع في مرحلة التسوية القضائية:

- **تحديد تاريخ التوقف عن الدفع:**

يضع المشرع قرينة على أن المدين الذي يصبح واعيا بتعرضه إلى صعوبات جدية و خطيرة يصبح شخصا بلا بوصلة، يتصرف بكثير من الإرتباك والتسرع، ولا يحسن التعامل مع المسائل، لأنه يخشى أن يفتضح أمره، وأن يفوت على نفسه فرصة الإنقاذ بعد كشف وضعيته إلى دائنيه و إلى القضاء، علاوة على خشيته على منصبه الشخصي إن تعلق الأمر بمسير شركة... كل هذه العوامل

[1] قرار تعقيبي عدد 72500 المؤرخ في 14 جويلية 1999 (غير منشور).

تجعل المدين تجعل المدين يعمد إلى المواربة و التستر على وضعه و محاولة إيجاد حلول تلفيقية ترقيعية...[2].

لذلك يُعهد إلى رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بدائرتها مقر المؤسسة التي توقفت عن الدفع والذي تقدمت اليه المؤسسة بمطلب في الإنتفاع بالتسوية القضائية أن يحدّد تاريخ هذا التوقف حماية لمصالح الدائنين من تصرفات المدين المريبة التي قام بها في فترة الريبة.

لكن رئيس المحكمة يحدّد تاريخ التوقف عن الدفع انطلاقا من الفرضيات التي وضعها المشرع. حيث يتعين عليه أن يحدّد في قرار افتتاح إجراءات التسوية القضائية تاريخ هذا التوقف. و من خلال البحث على الفرضيات التي وضعها المشرع نجد أساسا 3 لا بد من القاضي أن يعتمد إحداها عند اتخاذه قرار افتتاح اجراءات التسوية كتاريخ توقف المؤسسة المدينة عن الدفع.

- الفرضية الأولى : وهي الفرضية المتفق عليها و المتداولة تطبيقيا، حيث عملا بمقتضيات الفصل 439 جديد م.ت " **على رئيس المحكمة أن يحدد تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن أن يتجاوز ال 18 شهرا السابقة لتاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية بناء على المعطيات المضمنة بتقرير المتصرف القضائي المنصوص عليه بالفصل 442 من هذه المجلة**".
- الفرضية الثانية : جاءت في نفس الفصل وهي أن يقع إعتماد تاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية سواء من طرف المدين أو من طرف أحد الدائنين كتاريخ التوقف عن الدفع في حالة السكوت ذكر التاريخ في مطلب التسوية.
- الفرضية الثالثة : إعتماد تاريخ الإذن بفتح إجراءات التسوية القضائية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية كتاريخ للتوقف عن الدفع، في صورة افتتاح إجراءات التسوية القضائية دون تقديم مطلب في ذلك.

في الحقيقة فإنّ اعتماد إحدى هذه الفرضيات كتاريخ انطلاق توقف المؤسسة المدينة عن الدفع هي مسألة معقدّة نوعا ما في التطبيق إذ يجد القاضي أمامه وضعيات تختلف الواحدة عن الأخرى.

---

[2] **أحمد الورفلي**، دورة دراسية حول التوقف عن الدفع في الاجراءات الجماعية، La cessation des payements dans le droit des procédures collectives، المعهد الاعلى للقضاء، 10 افريل 2003. مأخوذ من موقع www.linkedin.com بتاريخ 2017/01/22.

و بمجردّ تحديد هذا التاريخ يمكن للدائنين أن يطالبوا ببطلان أعمال المدين المريبة التي قام بها في فترة الريبة.

- **بطلان الأعمال التي قام بها المدين في فترة الريبة:**

فترة الريبة هي الفترة الفاصلة بين تاريخ توقف المؤسسة المدينة عن الدفع و تاريخ قرار افتتاح إجراءات التسوية القضائية.

حيث " **إنّ أخطر الفترات وأشدها ضررا بحقوق دائني المفلس، هي تلك التي تسبق مباشرة الحكم بإفلاسه. إذ في هذه الفترة يشعر المدين، قبل أيّ شخص آخر، باضطراب اعماله، وبسوء حالته التجارية، وبتزعزع مركزه المالي، وبدّنو أجل إفلاسه، مع ما يدخله الافلاس من روع في نفسه، و قلق على مستقبله ومصيره، فيلجا الى مختلف الوسائل، لإخفاء سوء حالته عن الدائنين، ولإنقاذ سمعته، ولتفادي وقوع الكارثة به، فيسارع الى ايفاء ديون بعض الدائنين الملحين، ولو قبل استحقاق ديونهم، والى انشاء ضمانات خاصة لهم. كما ينتهز فرصة عدم الشعور بحالته، من قبل الغير، فيطلق يده في التصرفات التي يمكنه، آنيا، إجراءها، قبل خضوعه للرقابة والاشراف الوشيكي الوقوع، فيخفي امواله، أو ما تبقى منها...كما قد ينتهز فرصة هذه الفترة، البعيدة آنيا، عن المراقبة و الاشراف، ليحابي بعض الدائنين، الذين تربطهم به علاقات خاصة، فيلجأ الى ايفاء ديونهم بكاملها، او يقرر لهم، على أمواله، رهونات لضمان ديونهم، فيصبح لهم أولوية على الدائنين الاخرين، عند اجراء التصفية الاخيرة، ويخل، بتصرفاته، بمبدأ المساواة بين الدائنين** "[1].

السؤال المطروح من طرف كل باحث أو كل طالب قانون هو من هم الاطراف المخول لهم القيام بدعوى إبطال أعمال فترة الريبة؟؟ هل هم الدائنون فقط عملا بأحكام الفصل 14 م.م.م.ت أي من لهم مصلحة مباشرة في القيام بالدعوى ؟

للإجابة على هذا التساؤل يجب التعرض إلى الفصل الذي يقر بإبطال تصرفات المدين أثناء فترة الريبة أولا ثم تحليله.

[1] تعريف فترة الريبة: **الياس ناصيف**، الكامل في قانون التجارة، الإفلاس، الجزء الرابع، منشورات بحر المتوسط و منشورات عويدات، بيروت– باريس، 1986 ص 240–241.

حيث ينص الفصل 446 جديد م.ت على أنّه " **يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي يتممها المدين بداية من التاريخ الذي عيّنه رئيس المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه وهي:**

أولا، التبرعات و التفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة.

ثانيا، كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الأوجه.

ثالثا، كل أداء بعوض عيني من الملتزم به أو كل وفاء بديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.

رابعا، توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسب المدين لضمان دين سابق عليه.

ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به المدين إيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل بعوض يصدر عنه على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونه إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه عالمين بتوقفه عن دفع ديونه.

ويجب القيام بالدعاوى المذكورة خلال العامين المواليين لحكم التسوية وإلا سقطت بمضي الزمن ".

انطلاقا من فلسفة قانون الإجراءات الجماعية الذي يتعلق بالنظام العام الإقتصادي حيث أنّ هدفه الأول هو المحافظة على المؤسسة من خلال مساعدتها على الإستمرار في نشاطها. و قراءة في هذا الفصل الذّي يقر بطلان الاعمال التي وردت به دون ذكر إمكانية تصحيح أعمال المدين بعد قيامه بها فإن بطلان هذه الاعمال هو بطلان مطلق عملا بأحكام الفصل 325 م.ا.ع يهم النظام العام عامة والنظام العام الإقتصادي خاصة يمكن إثارته من طرف جميع الاطراف سواء الدائنين في مقام أول أو المحكمة من تلقاء نفسها عند نظرها في ملف التسوية أو حتى من طرف النيابة العمومية الذي تحال اليها كل واقعة قانونية مخالفة للقانون يقوم بها المدين مثل الإختلاسات التي يقوم بها في فترة الريبة.

و كإجراء جديد جاء به قانون 2016 فإنّه أصبح يحق للدائنين القيام بدعوى الرد في مرحلة التسوية القضائية عملا بأحكام الفصل 447 جديد م.ت الذي جاء فيه أنه " **يمكن القيام بدعوى الرد في حال إبطال الأعمال المشار إليها بالفصل المتقدّم. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند للأمر، فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين** ".

II- مفهوم التوقف عن الدفع في مرحلة التفليس:

ينطلق تحديد هذا المفهوم من التطرق إلى محتواه أولا، ثم إلى آثاره ثانيا.

1- محتوى مفهوم التوقف عن الدفع في مرحلة التفليس:

في الحقيقة إنّ محتوى هذا المفهوم في مرحلة التفليس يختلف كليا عن محتواه في مرحلة التسوية القضائية. حيث يعد يتأسس مفهوم التوقف عن الدفع في إطار التفليس على تدهور المركز المالي للمدين و صيرورته في وضعية ميؤوس منها[1].

وهو ما جاء به الفصل 475 جديد م.ت " **تقضي المحكمة بتفليس التاجر أو الأشخاص المنصوص عليهم بأحكام الفصل 416 من هذه المجلة إذا اتّضح أنهم في حالة توقف عن الدفع وفي وضعية ميؤوس منه**".

و يتبين الإختلاف القائم بين التوقف عن الدفع في مرحلة التسوية القضائية و في مرحلة التفليس من خلال أنّه في الاولى يتأسّس توقّف المدين عن الدفع على مبلغ الديون التي حل أجلها سواء التي طالب بها الدائنون أو لم يطالب بها فجميعها تحتسب من طرف القاضي. أما في الثانية فان جميع الديون سواء التي حل اجلها او لم يحل بعد يقع اعتمادها عند تحديد المبلغ الذي توقف المدين المفلس

[1] **Mechri (F)**, leçons de droit commerciale, , les procédures collectives : Le concordat préventif et la faillite, Centre d'Etudes, de Recherches et de Publications, Tunis, 1994, p. 169 et 170.

عن دفعه عملا بقاعدة **سقوط الأجل بمجرد صدور حكم التفليس**[1] التي ينفرد بها التفليس دون التسوية القضائية في مادة الإجراءات الجماعية.

كما أنّ الإختلاف بينهما يكون في إختلاف فلسفة كل واحد منهما.

❖ فالتوقف عن الدفع الذّي يؤدي الى افتتاح اجراءات التسوية القضائية هو نتيجة لإحدى الفرضيات:

- فرضية الفصل 431 جديد م.ت: صدور قرار بفتح اجراءات التسوية القضائية او بالتفليس خلال فترة التسوية الرضائية كأن لا يفي المدين بالتزاماته.
- فرضية الفصل 432 جديد م.ت: وهي فرضية عدم الوصول الى اتفاق في اجل 3 اشهر او 4 اشهر على اقصى تقدير من تاريخ تسمية المُصالح في اطار التسوية الرضائية مما ينجر عنه آليا و بدون اعطاء ايّة سلطة تقديرية لرئيس المحكمة الابتدائية الذي يقوم بإنهاء مهام المصالح او مهام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية و الاذن بافتتاح اجراءات التسوية القضائية إن كان التوقف عن الدفع يمكّن المؤسسة من الانتفاع بفترة علاجية أو المرور مباشرة الى مرحلة التفليس إن كان التوقف عن الدفع قد أدى الى تدهور الوضع المالي للمؤسسة.
- فرضية ثالثة تتمثل في المرور مباشرة الى مرحلة التسوية القضائية اذا لم يتقدّم ايّ من الدائنين او المدين بمطلب في الانتفاع باتفاق في التسوية الرضائية و حَصُل التوقف عن الدفع ووقع التصريح به.

❖ أمّا بالنسبة للتوقف عن الدفع الذي يؤدي الى التفليس فيمكن ان يكون احدى هذه الفرضيات:

- احدى الفرضيات التي يتقاسمها نظام التفليس مع نظام التسوية القضائية (مثل صورة الفصل 431 جديد م.ت).

[1] الفصل 493 جديد م.ت " يترتب على الحكم بالتفليس سقوط الأجل بالنسبة إلى المدين دون الكفلاء و المتضامنين معه حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم ". بينما لا يسقط الاجل في مرحلة التسوية القضائية نتيجة تعطيل اجراءات التنفيذ الفردية وهو ما نص عليه الفصل 449 جديد م.ت " يتعطل خلال فترة المراقبة... و تعلق آجال السقوط ".

- فرضية ثانية ينفرد بها نظام التفليس على نظام التسوية القضائية. جاءت في الفصل 476 جديد م.ت وهي حالات حصرية يقع المرور في احداها مباشرة الى مرحلة التفليس. حيث جاء في هذا الفصل أنّه " **لا يمكن تفليس المؤسسة مباشرة ودون المرور بإجراءات التسوية القضائية إلا:**
  - **في الحالة المنصوص عليها بالفصل 482 من هذه المجلة،**
  - **أو إذا كانت الشركة في حالة تصفية وتوفرت شروط تفليسها، أو في حالة توقّفها نهائيا عن النّشاط لمدة لا تقلّ عن عام،**
  - **أو ثبوت خسارتها لكامل أموالها الذاتية أو تسجيلها لخسائر تتجاوز ثلاثة أرباع أموالها الذاتية على امتداد ثلاث سنوات متتالية إلاّ إذا أثبتت توفر فرص جدية لإنقاذها،**
  - **أو إذا تبين أنها قد توقفت عن نشاطها وليس لها من الممتلكات ما يكفي لتغطية مصاريف القضية** ".

2- آثار التوقف عن الدفع في مرحلة التفليس:

- **تحديد تاريخ التوقف عن الدفع:**

يُبرز تحديد مفهوم التوقف عن الدفع في مرحلة التفليس الاختلاف القائم بين التسوية قضائية والتفليس.

فباستثناء حالتين ذكرهما الفصل 484 جديد م.ت وهما " حالة تفليس المدين دون المرور بإجراءات التسوية القضائية او دون استكمالها...تحدد المحكمة في حكم التفليس تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن ان يتجاوز عند الاقتضاء 18 شهرا من تاريخ ايداع مطلب التسوية القضائية " . و حالة اعتماد تاريخ ايداع مطلب التسوية القضائية عند السكوت عن ذكر التاريخ من قبل احد الاطراف.

وهما مثالين لتقاسم التسوية القضائية و التفليس تاريخ ايداع مطلب التسوية القضائية كتاريخ لبداية احتساب تاريخ التوقف عن الدفع عند الاقتضاء.

فإنّ جميع حالات الفصل 484 الاخرى ينفرد بها التفليس و تُبرز الاختلاف القائم بين التوقف عن الدفع في التسوية و في التفليس.

و تنقسم صور تحديد تاريخ توقف المدين المفلس الى 3:

- صورة أولى: وهي صورة تفليس المدين دون المرور بإجراءات التسوية القضائية او دون استكمالها، تحدد المحكمة في حكم التفليس تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن ان يتجاوز 18 شهرا السابقة لتاريخ حكم التفليس.
- صورة ثانية: وهي صورة السكوت عن تاريخ التوقف عن الدفع من طرف المحكمة (أي عندما لا تعتمد المحكمة تاريخ 18 شهرا) يُعتمد تاريخ الحكم أو تاريخ مطلب التسوية حسب الحالة كتاريخ للتوقف عن الدفع.
- صورة ثالثة: على أنه يمكن تقديم تاريخ فترة الريبة بحكم أو عدة أحكام تصدرها المحكمة اعتمادا على تقرير من القاضي المنتدب سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من كل ذي مصلحة من المتداعين وخاصة الدائنين الذين يتولّون القيام بطلب ذلك منفردين. ولا يقبل الطلب المذكور بعد مضي الأجل المعين بالفصل 534 من هذه المجلة وبانقضائه فإن التاريخ المعين للتوقف عن دفع الديون يصير غير قابل للمراجعة تجاه الدائنين.

- **بطلان الأعمال التي قام بها المدين في فترة الريبة:**

نص الفصل 494 جديد م.ت أنّه " **يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي يتممها المدين بداية من التاريخ الذي عيّنته المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه وهي:**

أولا : التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة.

ثانيا : كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الأوجه.

ثالثا : كل أداء بعوض عيني من الملتزم به أو كل وفاء بديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.

رابعا : توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسب المدين لضمان دين سابق عليه[1].

ويمنح قانون التفليس للدائنين مهما كانت صفتهم جماعة دائنين او خارج عن هذه الجماعة الحق في استرجاع المكاسب التي فرط فيها المدين عن سوء نية في فترة الريبة[2]. وذلك عن طريق دعوى الردّ. حيث نص الفصل496 أنّه " **يمكن القيام بدعوى الرد في حالة إبطال الأعمال المتقدم ذكرها بالفصلين 494 و 495 من هذه المجلة . وإذا كان الأداء واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند للأمر، فلا يمكن القيام بدعوى الرد إلا على أول المستفيدين**".

[1] كان الحق في القيام بدعوى ابطال اعمال المدين التي يقوم بها في فترة الريبة من حق **" جماعة الدائنين فقط "** و هم اصحاب الديون العامة و اصحاب الديون ذات الامتياز العام. وهو ما نص عليه **الفصل 462 قديم من المجلة التجارية**. بينما اصبح بمقتضى **تعديل 2016** من حق جميع الدائنين القيام بهذه الدعوى سواء جماعة الدائنين او بقية الدائنين الآخرين. أيضا كتعديل جديد جاء به قانون الاجراءات الجماعية لسنة 2016 فانه لم يعد تحتسب اعمال المدين التي يقوم بها قبل 20 يوما من تحديد تاريخ التوقف عن الدفع كأعمال داخلة في فترة الريبة و كأعمال يجب الحكم ببطلانها عن طريق دعوى الابطال. فقط فان الاعمال التي يقوم بها المدين بداية من تحديد تاريخ توقفه عن الدفع هي فقط التي تحتسب.
انظر ايضا الفصل 495 جديد م.ت حول ابطال بعض اعمال المدين.

[2] تختلف فترة الريبة في التفليس عن فترة الريبة في التسوية القضائية، فترة الريبة في التفليس هي الفترة الفاصلة بين تحديد تاريخ التوقف عن الدفع و صدور حكم التفليس.